

해사노동적합증서의 인증검사 진행요령(제15조 관련)

1. 시작회의

가. 인사

나. 인증검사반 소개 및 상호 인사

다. 인증검사의 목적, 범위, 절차에 대한 설명

1) 목적 : 선원의 근로 및 생활조건이 선원근로관계 법령 및 「2006 해사노동협약」에 적합한지 여부를 검사하여 해사노동적합증서(이하 '적합증서'라 한다)의 발급 또는 효력 유지가 가능한지 판단

2) 범위 : 선원근로관계 법령 및 「2006 해사노동협약」에 따른 선박소유자의 해사노동적합선언서(관련 시스템 문서 포함)(이하 '적합선언서'라 한다) 관련 이행 활동

3) 절차 : 문서·기록 검증, 질문, 현장 확인을 통하여 검사 진행

라. 부적합사항의 처리방법 설명

1) 부적합사항의 구분

가) 결함 : 제2조제7호에 따른 사항

나) 관찰사항 : 제2조제8호에 따른 사항

2) 부적합사항의 처리방법

가) 검사기간 중에 종결할 수 있음

나) 시정기한 내에 시정조치 완료

마. 검사장소 및 검사진행에 필요한 정보 확인

1) 검사장소, 식사시간, 보고서 작성에 필요한 장소 등 확인

2) 문서 및 기록

3) 작업관계, 안전관계 등 검사진행시 알아야 할 사항

바. 비밀엄수에 대한 확인

사. 간단한 질의 응답

아. 검사계획의 확정

2. 해사노동적합선언서 현장 확인

적합선언서가 만족스럽게 이행되고 있는지 여부 검증. 다만, 임시인증검사의 경우에는 제외한다.

3. 문서 및 기록 확인

가. 선원근로관계 법령 및 「2006 해사노동협약」에 따라 수립 또는 작성된 적합선언서(관련 시스템 문서 포함)와 기록물 등 관련 이행 활동의 적정성 여부 검증

나. 확인 내용

- 1) 선원수첩(또는 선원신분증명서) 및 선원용 건강진단서
- 2) 해기사면허 등 선원의 자격증명서, 선내 교육·훈련 기록서 등 선원의 훈련과 자격 증명 검증 서류
- 3) 단체협약, 취업규칙, 근로계약서, 급여명세서, 승무정원증서 등 근로조건, 복지 및 사회보장 보호 관련 검증 서류
- 4) 선내작업배치표, 항해일지, 기관일지, 기관실 경보 기록지, 선원의 1일 근로시간, 휴식시간 및 시간외근로 기록 서류 등 선원의 근로시간 및 휴식시간 검증 서류
- 5) 선내 위생점검표, 식단표, 선내부식위원회 회의록, 선박조리사 자격증 등 거주 설비·오락시설 및 식량·조달 관련 검증 서류
- 6) 의료보고서, 의약품 목록, 의료관리자 또는 응급처치담당자 자격증, 무선의료 지원 절차서, 유기구제·임금채권보장·재해보상 보험 등에 가입한 서류 등 의료관리 및 선박소유자의 의무 관련 검증 서류
- 7) 선내안전보건 관련 절차서, 직무상 사고, 상해 및 질병의 보고 절차서, 위험성평가 지침, 선내 안전위원회 회의록위험성평가서, 선내안전수칙, 작업허가서 등 건강과 안전보호 및 사고방지 관련 검증 서류
- 8) 선원관계법령 및 「2006 해사노동협약」 책자 등 관련 도서 비치여부

4. 선장 및 선원 면담

가. 선원관계법령 및 「2006 해사노동협약」 이행여부를 선원과의 면담을 통해서 검증

- 1) 18세 미만 선원의 야간근로 및 위험작업 등의 시행유무
- 2) 승선 시 개인의 안전에 대한 교육 시행유무
- 3) 선원근로계약서의 검토 및 자필 서명
- 4) 선원근로계약의 불이행에 대한 위약금·손해배상액 또는 강제저축·저축금 관리 등 불법적 근로계약의 체결 유무
- 5) 선원직업소개소의 직간접적인 수수료 및 그 밖의 요구 유무
- 6) 근로 또는 휴식시간의 준수 여부
- 7) 선내의 식량 및 식수의 품질, 문화적·종교적 요구사항 고려 및 무료제공 여부
- 8) 선내 및 육상에서의 적절한 의료지원 유무
- 9) 선내불만처리절차에 대한 숙지여부
- 10) 임금 및 지급명세서의 적법한 지급 여부
- 11) 유급휴가 및 송환의 권리 부여 여부
- 12) 사회보장 항목의 적정 부여 여부

나. 선장과 선내 안전·건강·조리업무 담당자의 임무직무 숙지 및 이행 여부

5. 현장검사

거주설비, 선내 오락시설, 식량 및 조달, 선내 의료관리, 건강 및 안전보호와 사고 예방 등과 관련하여 적용 가능한 선원근로관계 법령, 「2006 해사노동협약」 및 「선박안전법」 제26조에 적합한 지 여부를 현장에서 검사

6. 보고서 작성

가. 작성 목록

- 1) 별지 제5호 서식 “해사노동적합증서의 인증검사 보고서”
- 2) 별지 제6호 서식 “해사노동적합증서의 인증검사 결함보고서”(해당되는 경우)
- 3) 별지 제7호 서식 “해사노동적합증서의 인증검사 관찰사항 보고서”(해당되는 경우)

나. 작성방법

- 1) 선박소유자명 : 선박국적증서(영문)의 소유자 성명(법인명)을 영문으로 적음
- 2) 선명/선박번호/선적항/IMO 번호 : 선박국적증서(영문)의 선박의 명칭/선박번호/선적항/IMO 번호를 영문과 숫자로 적음
- 3) 선박 용골거치일 : 「선박안전법」 제12조에 따라 발급받은 국제협약검사증서에 기재된 선박의 용골거치일을 숫자로 적음
- 4) 선종 : 「선원법」 제65조에 따라 발급한 승무정원증서의 선종을 영문으로 적음
- 5) 총톤수 : 국제톤수증서의 국제총톤수를 적음. 다만, 국제톤수증서의 비고란에 「1969년 선박톤수 측정에 관한 국제협약」 발효 전에 측도된 국내톤수가 적혀져 있는 경우에는 국내톤수를 선언서의 총톤수로 적고 국제톤수증서의 국제총톤수를 함께 적음

예) 999(ITC 1,999)

- 6) 선박등록일 : 선박등록시스템을 확인하여 "YYYY. (M)M. (D)D."형식으로 현재의 선박소유자가 최초로 선박을 등록한 일자를 적음

예) 2015. 1. 9.

- 7) 선원의 수 : “전체 선원수(외국인 선원수)”형식으로 선원수첩(또는 선원신분증명서)과 선원명부를 확인하여 한국인과 외국인 선원의 수를 구분하여 적음

예) 한국인 10명, 외국인 12명이 승선하고 있는 경우에, 22(12)

- 8) 주요항로 : 항해일지를 확인하여 선박의 주요 기항국가를 영문으로 적음

예) China

- 8) 인증검사의 종류 : 최초 · 갱신 · 중간 · 임시 · 특별 인증검사 중에서 선택

- 10) 인증검사일 : "YYYY. (M)M. (D)D."형식으로 인증검사를 시행한 날을 적음

예) 2015. 1. 9.

- 11) 인증검사 장소 : 인증검사가 이루어진 항구의 명칭을 영문으로 적음

예) BUSAN

- 12) 해사노동적합선언서의 승인

가) 승인기관명 : 승인기관의 광역시 또는 시 단위 명칭을 영문으로 적음

예) BUSAN

나) 승인일자 : "YYYY. (M)M. (D)D."형식으로 해사노동적합선언서를 승인한 날을 적음

예) 2015. 1. 9.

- 13) 주무인증검사관 : 주무인증검사관의 성명을 영문으로 적고 서명함
예) HONG, GIL-DONG
- 14) 인증검사관 : 인증검사관의 성명을 영문으로 적고 서명함
예) HONG, GIL-DONG
- 15) 결함번호 : “해당 결함의 연번 / 전체 결함의 수”형식으로 결함번호를 적음
예) 전체 결함의 수가 10개인 경우 첫 번째 결함 보고서의 결함번호는 “1 / 10”으로 적음
- 16) 결함내용 : 세부내용을 간단명료하게 적음
- 17) 요건
 - 가) 협약 : 「2006 해사노동협약」 기준과 조항을 적음
예) 선원이 선원근로계약서를 소지하고 있지 아니한 경우 - “A2.1.1”
 - 나) 국내 기준 : 「선원법」 관련 조항을 적음
예) 선원이 선원근로계약서를 소지하고 있지 아니한 경우 - 제43조
- 18) 시정기한 : “YYYY. (M)M. (D)D.”형식으로 「선원근로감독관 직무취급요령」 제13조제2항에 따른 별표를 참고하여 인증검사를 한 날부터 계산하여 지정한 날을 적음
- 19) 시정조치 계획의 내용 : 인증검사관이 간단명료하게 적고, 피검사책임자, 인증검사관 및 주무인증검사관이 상호간에 내용을 확인한 후 성명을 영문으로 적고 서명함
- 20) 결함에 대한 시정조치 : 피검사책임자가 결함에 대한 시정조치를 완료한 후, 그 내용을 작성하고 피검사책임자의 성명을 영문으로 적고 서명함
- 21) 시정조치 완료일 : 인증검사관은 “YYYY. (M)M. (D)D.”형식으로 결함의 시정조치 완료 여부를 검증하고 적절하게 시정조치가 완료되었음을 확인한 후, 그 날을 적음
예) 2015. 1. 9.
- 22) 시정조치 결과 확인 : 시정조치가 완료되었음을 확인한 후, 인증검사관 및 주무인증검사관의 성명을 영문으로 적고 서명함
- 23) 관찰사항 내용 : 세부내용을 간단명료하게 적음
- 24) 관찰사항 내용 확인 : 관찰사항에 대하여 피검사책임자, 인증검사관 및 주무인증검사관 상호간에 내용을 확인한 후 성명을 영문으로 적고 서명함

7. 종료회의

가. 감사의 표명 : 심사 수감자의 수고와 협조에 대한 감사

나. 적합증서의 발급 또는 효력유지 여부 등 알림

다. 검사소감 발표

1) 검사관별 심사소감 발표

2) 주무인증검사관의 전체적인 평가

가) 노고 격려 및 잘된 부분, 보완이 필요한 부분 설명(사례 제시)

나) 선원근로관계 법령 및 「2006 해사노동협약」 준수 강조
라. 부적합사항의 시정조치 : 시정기한 내에 인증검사기관에 제출
마. 차기검사 소개

1) 적합증서의 발급일로부터 2년 6개월 전후 6개월의 범위에서 중간인증검사 실시
및 5년마다 갱신인증검사 실시 설명

2) 임시 또는 특별인증심사가 적용되는 경우 설명

바. 질의 응답

사. 종결